APARTADO PRIMERO

En el caso de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, cuando las declaración presentada contenga datos de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, califique la infracción y cuantifique la sanción en los siguientes supuestos:

a) En el supuesto de que la infracción afecta a 10 datos o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad y no tenga por objeto datos expresados en magnitudes monetarias.
b) En el supuesto de que la infracción afecta a 10 datos o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad por un importe de 10.000 euros y el importe de las de las operaciones que debieron declararse era por importe de 11.000 euros.

APARTADO SEGUNDO

Se efectúa a un obligado tributario un requerimiento individualizado para la obtención de información con trascendencia tributaria que se notifica el lunes 6 de octubre de 2008 con el siguiente contenido:

a) Nombre, apellidos y número de identificación fiscal del obligado tributario que debe suministrar la información.
b) Los datos relativos a los hechos respecto de los que se requiere la información.
c) El plazo para contestar el requerimiento finaliza el 16 de octubre de 2008.

Preguntas:

a) Indique las posibles omisiones o incorrecciones que tiene el requerimiento de información.
b) En el supuesto de la actuación de obtención de información se inicia sin previo requerimiento escrito, indique los requisitos que se deben dar para que la actuación de la Administración sea correcta.
c) En el ámbito de competencias del Estado, indique quién es el competente y qué debe respetar, en su caso, el requerimiento individualizado de información, en el supuesto de que el mismo se efectúe a juzgados y tribunales, a que se refiere el artículo 94.3 de la Ley General Tributaria.

APARTADO TERCERO

Después de documentar las actuaciones inspectoras, durante el año 2008, en comunicaciones y diligencias, el funcionario de la inspección de los tributos competente considera que ha obtenido los datos y las pruebas necesarias para fundamentar la propuesta de regularización, e inmediatamente después, el funcionario competente de la inspección recoge en diligencia el 8 de septiembre de 2008 que la fecha para firmar el acta es el 9 de septiembre de 2008 a las 10 horas.

En el momento fijado, el obligado tributario no comparece para la firma de las actas por lo que el 11 de septiembre un funcionario de la inspección de los tributos competente le notifica exclusivamente las actas, en las que se indica, además del resto de preceptos legales y reglamentarios, que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la fecha fijada para suscribir el acta, para presentar las alegaciones que considere oportunas.

Concluido el anterior plazo sin recibir alegaciones por el obligado tributario, el órgano competente para liquidar procede a dictar el acto administrativo ya que en el caso de no recibir alegaciones la propuesta de liquidación contenida en el acta es vinculante.

Preguntas:

a) Indique si es correcta o no la actuación del actuario descrita en el párrafo primero.
b) En relación al párrafo segundo y suponiendo que hasta el momento fijado para la firma de las actas todas las actuaciones son correctas, indique qué clase de acta se debe firmar y qué errores u omisiones al tramitar el procedimiento se han producido.
c) En relación al párrafo tercero y suponiendo que hasta la finalización del plazo para formular alegaciones todas las actuaciones son correctas, comente la afirmación contenida en el tercer párrafo. ¿Qué actuaciones podrá realizar el órgano competente para liquidar?

APARTADO CUARTO

Iniciado un procedimiento inspector el 14 de octubre de 2008 los funcionarios de la inspección de los tributos competentes, deciden efectuar el examen de documentos, libros, contabilidad, facturas, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.

Los funcionarios de la inspección indican que desean efectuar el examen de la información señalada en el párrafo anterior en las oficinas de la Administración tributaria manifestando el obligado tributario que esta información solo se puede examinar en los lugares donde legalmente deba hallarse la misma y que evidentemente no es en las oficinas de la Administración tributaria.

Los funcionarios de la inspección en el desarrollo del proceso inspector obtienen copias en soporte informático de libros y documentos, para examinar en las oficinas de la Administración tributaria y se lo comunican al obligado tributario, el cual responde que si fuera en soporte papel no tendría inconveniente pero que debido a la facilidad de obtener copias en soporte informático no autoriza el examen de estas copias en las oficinas de la Administración Tributaria.

Debido a todo lo alegado, en los párrafos segundo y tercero de este supuesto, por el obligado tributario, los funcionarios de la inspección deciden requerir a éste para que aporte en las oficinas de la Administración Tributaria exclusivamente los libros registro de facturas expedidas y de facturas recibidas y las propias facturas que justifican las operaciones reflejadas en los libros y el obligado tributario aporta lo libros pero dice que las facturas se deben examinar en su domicilio fiscal.

Preguntas:

a) Comentar si es ajustada a derecho la pretensión de los funcionarios de la inspección y la actuación del obligado tributario en relación con el párrafo segundo del supuesto.
b) Indique si es posible el examen de las copias en soporte informático en las oficinas de la Administración tributaria y comente si las alegaciones del obligado tributario están ajustadas a derecho en relación al párrafo tercero del supuesto.
c) En relación al párrafo cuarto del supuesto, indique si es correcto el requerimiento de la Administración y si el obligado tributario tiene derecho a no aportar las facturas en las oficinas de la Administración tributaria.

APARTADO QUINTO

Dos obligados tributarios personas físicas quieren constituir una comunidad de bienes para realizar una actividad económica, para lo cual se dirigen el 13 de octubre de 2008 a las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal y, entre otras actuaciones solicitan la asignación del numero de identificación fiscal.

Preguntas:

a) ¿Qué declaración deben presentar para solicitar el número de identificación fiscal?
b) ¿Qué documento deben aportar para que se les asigne el número de identificación fiscal provisional o definitivo?
c) En el caso de que se les hubiera asignado un número de identificación fiscal provisional ¿qué documentación deben aportar para que se les asigne un número de identificación fiscal definitivo?
d) ¿qué actuaciones debe y puede hacer la Administración Tributaria en el caso de que se no se aporte la documentación indicada en la letra c) anterior?

APARTADO SEXTO

Iniciado un procedimiento inspector el 24 de marzo de 2008, para comprobar el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007, se procede a analizar, entre otras cosas, las amortizaciones practicadas, para lo cual los funcionarios de la inspección de los tributos requieren al obligado tributario las facturas que justifiquen la compra de dos elementos del inmovilizado material y el obligado tributario contesta que si quieren ver este inmovilizado material lo pueden hacer en sus locales pero que la factura no la conserva porque se compraron el 21 de marzo de 2000 y el 20 de diciembre de 2003, respectivamente; y ha prescrito la obligación de conservar esta documentación ya que han transcurrido más de 4 años.

Como consecuencia de la actuación inspectora se notifica al obligado tributario el 30 de octubre de 2008 una liquidación por importe de 5.200 euros. El obligado tributario interpone recurso en vía económico-administrativa sobre dicha liquidación, notificándose la desestimación del recurso el 30 de septiembre de 2009. No estando conforme con el resultado del fallo, se interpone recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa el 10 de octubre de 2009 recibiendo la Administración tributaria notificación que pone fin al proceso judicial el 17 de noviembre de 2014.

Preguntas:

a) En relación al primer párrafo, comente la actuación del obligado tributario tanto respecto al inmovilizado adquirido en el año 2000 como respecto al adquirido en el año 2003.
b) Suponiendo que no se pagó la deuda en período voluntario y la última actuación recaudatoria realizada con conocimiento formal del obligado tributario fue el 30 de septiembre de 2009 ¿ha prescrito el derecho de la Administración tributaria para exigir el pago, sin ninguna excepción?

APARTADO SÉPTIMO

Un obligado tributario satisface rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta:

Preguntas:

a) ¿Cuántas declaraciones debe presentar este obligado tributario suponiendo que todos los meses ha satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta?
b) ¿En qué plazos se deben presentar las distintas declaraciones?
c) ¿Qué es una declaración negativa y en qué caso se debe presentar ésta?
d) ¿Cuándo no procederá, ni si quiera, la presentación de una declaración negativa?

APARTADO OCTAVO

El 10 de septiembre de 2008 se inició un procedimiento de comprobación limitada referente al IRPF del ejercicio 2007.

Posteriormente, la Administración tributaria acuerda de forma motivada la reducción del alcance de las actuaciones a las ganancias y pérdidas patrimoniales de bienes inmuebles, para lo cual solicita en determinadas ocasiones que aporten la información que están obligados a suministrar con carácter general y en otras, que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes. Además, con el fin de efectuar una investigación más completa solicitan informes a determinados arquitectos sobre el estado en el que se encuentran los inmuebles y documentan en diligencias aquellas cuestiones que consideran de relevancia como consecuencia de la comprobación visual del estado de los inmuebles, información de los porteros de las fincas, vecinos...

El procedimiento de comprobación limitada termina mediante resolución expresa, la cual es impugnada por el obligado tributario aunque respecto a los hechos recurridos dio su conformidad expresa.

Posteriormente, la Administración tributaria se propone respecto al IRPF del ejercicio 2007, efectuar una nueva regularización porque se han descubierto ganancias patrimoniales de otros inmuebles desconocidos por la Administración tributaria al concluir el procedimiento anterior.

Preguntas:

a) ¿Es correcto el proceder de la Administración tributaria descrito en el párrafo segundo?
b) ¿Es correcto el recurso interpuesto por el obligado tributario suponiendo que ha respetado el resto de formalidades exigidas?
c) ¿Se puede realizar una nueva regularización en el supuesto planteado?

APARTADO NOVENO

¿Cuál/cuales es/son la/las obligación/es tributaria/s principal/es y cuando nace/n?

¿Son obligaciones tributarias accesorias las sanciones?

Enumere las obligaciones tributarias accesorias mencionadas en el artículo 25 de la Ley General Tributaria.

ENUNCIADO COMÚN PARA LOS APARTADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO

La Administración tributaria notifica el 18 de junio de 2007 a un obligado tributario una providencia de apremio correspondiente a la declaración de IRPF de 2005, que no había ingresado. En la misma fecha notifica también el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria de una deuda de IVA de una sociedad limitada de la que ha sido administrador único. El día 5 de julio de 2007 se recibe en su domicilio y a su nombre notificación de otro acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria del Impuesto de Sociedades.

El obligado tributario fallece el día 30 de junio de 2007, sin haber efectuado el ingreso de las deudas recibidas. Según su testamento, el heredero único es su hijo, que acepta la herencia a beneficio de inventario. Dicha herencia se valora en 15.000€, sin tener en cuenta las deudas tributarias mencionadas.

El 25 de septiembre de 2007 el hijo del obligado tributario recibe la notificación de las deudas siguientes, como sucesor de su padre, por un importe total de 19.800€:

Concepto	Principal	Recargo Apremio	Total
IRPF 2005	2.000	200	2.200
IVA	10.000	1.000	11.000
I. SOCIEDADES	5.000	1.000	6.000
Sanción IRPF2005	500	100	600

APARTADO DÉCIMO

a) Con carácter general ¿a quién se transmiten las obligaciones tributarias pendientes en caso de fallecimiento? ¿se modifica el contenido económico de dichas obligaciones o se ocupa la misma posición que el causante?
b) Indíquense los requisitos que exige la Ley para continuar con el hijo del obligado tributario el procedimiento de gestión recaudatoria iniciado con su padre.

APARTADO UNDÉCIMO

a) ¿Es correcta la exigencia de cada una de las cuatro deudas notificadas al hijo del obligado tributario?
b) Suponiendo que la actuación de la Administración tributaria hubiere sido correcta, ¿qué cantidad deberá pagar el hijo del obligado tributario?

APARTADO DUODÉCIMO

a) ¿De qué ingresos corresponde a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria en periodo voluntario?
b) El artículo 12 de la Ley General Tributaria contempla como lugar de realización de los ingresos a las entidades colaboradoras a que se refiere el artículo 9.1 de dicha Ley. ¿Qué órgano autoriza la prestación de dicha colaboración respecto de la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria? ¿Dicho servicio de colaboración se presta por la entidad colaboradora de manera gratuita o debe ser retribuido por la Agencia Tributaria?
c) ¿Están las entidades colaboradoras obligadas a admitir algún medio de pago o los pueden admitir a su discreción?¿En caso de admitir medios de pago que generan gastos, deben estos correr a cargo de la Administración y reducir los importes ingresados?

APARTADO DECIMOTERCERO

Un obligado tributario es deudor de la Hacienda pública (distinto de entidad pública) por importe de 12.000 ~~euros~~, estando incluidos en dicha cantidad ~~2.000~~ euros por el recargo de apremio ordinario. A su vez es acreedor de aquélla por un crédito reconocido de ~~14.000 euros~~. La Administración tributaria decide ~~compensar~~ de oficio la cantidad debida.

a) ¿La compensación de deudas tributarias se debe iniciar siempre a instancia del interesado o es correcta la iniciación de oficio por la Administración?
b) ¿Es correcta la compensación de oficio una vez que se ha devengado el recargo de ~~apremio ordinario~~ si la Hacienda pública tenía el crédito reconocido cuando la deuda estaba en periodo voluntario?¿se puede extinguir ~~por compensación~~ el recargo de apremio ordinario?
c) ¿En qué supuestos se pueden compensar de oficio las deudas durante el plazo de ingreso en ~~periodo~~ voluntario?
d) Suponiendo que el crédito reconocido es por importe de 7.000 euros ¿qué actuaciones debe realizar en el futuro la Administración Tributaria?

APARTADO DECIMOCUARTO

Indique en qué supuestos procede la adjudicación directa para enajenar los bienes embargados.

APARTADO DECIMOQUINTO

Un obligado tributario solicita aplazar una deuda no ingresada en período voluntario. Se ha devengado el recargo de apremio ordinario sobre la deuda indicada anteriormente. El acuerdo de concesión de aplazamiento se notifica el 4 de septiembre de 2008. El vencimiento del aplazamiento se produce el 4 de septiembre de 2009.

Preguntas:

a) ¿Qué importe debe cubrir la garantía en los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de una deuda?
b) Si sobre dicha deuda hubiese sido solicitado y concedido un aplazamiento, con garantía de un inmueble propiedad de su hija, ¿Qué ocurriría si dicho aplazamiento hubiese sido incumplido?
c) En el supuesto de que la garantía hubiere sido un aval ¿Cuál es el plazo para formalizar la garantía mediante aval? ¿Cuál es la vigencia de esta garantía?